

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
CENTRO JUDICIAL DE BAYAMÓN
SALA SUPERIOR DE BAYAMÓN

JUNTA DE PLANIFICACIÓN
Demandante

vs.

ROBERTO HERNÁNDEZ MEDINA,
MARÍA VEGA HERNÁNDEZ Y LA
SOCIEDAD LEGAL DE
GANANCIALES
Demandada

CIVIL NÚM.:

SOBRE: INJUNCTION, AUSENCIA
DE PERMISO DE CONSTRUCCIÓN
Y DE USO

RE: QUERELLA NÚM. 2022-SRQ-
009171 (2023-SRQ-013533)

DEMANDA

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la Parte Demandante, por conducto de la representación legal que suscribe y muy respetuosamente, **EXPONE, ALEGA Y SOLICITA:**

I. LAS PARTES

1. La Parte Demandante es la Junta de Planificación del Gobierno de Puerto Rico (en adelante la “Junta”), con dirección física en el Centro Gubernamental Roberto Sánchez Vilella, Ave. De Diego, Parada 22, Santurce, PR 00911; dirección postal PO Box 41119, San Juan, Puerto Rico 00940-1119; y número de teléfono (787) 723-6200.
2. La Parte Demandada es Roberto Hernández Medina, María Vega Hernández y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos (en adelante, la “Parte Demandada” o los “Demandados”), con dirección física en la calle Reina, Núm. 33-C, Unidad Carretera PR2 km. 30.0, Urb. Parcelas Carmen, Bo. Espinosa del Municipio de Vega Alta, Puerto Rico 00692; y dirección postal calle 33 Reina C, Parcelas Carmen, Vega Alta, Puerto Rico 00692; número de teléfono (939) 287-5968.

II. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

3. El Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, tiene jurisdicción y competencia en este caso, toda vez que la propiedad objeto del presente recurso se encuentra sita en la calle Reina, Núm. 33-C, Unidad Carretera PR2 km. 30.0, Urb. Parcelas Carmen, Bo. Espinosa del Municipio de Vega Alta, Puerto Rico 00692, conforme al Artículo 5.003 de la Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, 4 L.P.R.A. § 25c, según enmendada y a la Regla 3.3 de las Reglas de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. III, R 3.3.

III. DERECHO APLICABLE

4. La demanda de epígrafe se presenta conforme a la facultad conferida por la Ley 161 de 1 de diciembre de 2009, según enmendada, conocida como *Ley para la Reforma de Permisos de Puerto Rico* (Ley 161-2009), 23 L.P.R.A. § 9011 et al.; la Ley 75 de 24 de junio de 1975, según enmendada, conocida como *Ley Orgánica de la Junta de Planificación de Puerto Rico* (Ley Núm.75), 23 LPRA § 62 et al.; y los reglamentos promulgados en virtud de estas.
5. El Art. 11 inciso (2) de la Ley Núm. 75, *ante*, faculta a la Junta a “[d]emandar y comparecer ante todos los tribunales de justicia, juntas, comisiones y otros organismos de similar naturaleza, representada por sus propios abogados o por cualquier abogado particular que al efecto contrate a los fines de lograr el cumplimiento de esta ley”. (Énfasis suplido)
6. Así también, el Art. 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, *ante*, dispone lo siguiente en lo pertinente:

La Junta de Planificación, un Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la III, una Entidad Gubernamental Concernida que haya determinado que sus leyes y reglamentos han sido violados, o cualquier persona privada, natural o jurídica, que tenga un interés propietario o personal que podría verse adversamente afectado, **podrá presentar una acción de *injunction*, *mandamus***, sentencia declaratoria, o cualquier otra acción adecuada para solicitar: 1) la revocación de una determinación final otorgada, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa; 2) la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes, o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado; **3) la paralización de un uso no autorizado** O de una construcción autorizada mediante permiso, para la cual no se hayan realizado los pagos correspondientes a aranceles, pólizas, arbitrios y sellos; **4) la demolición de obras construidas, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado.**

[.....]

Indistintamente de haberse presentado una querella administrativa ante la Junta de Planificación, Entidad Gubernamental Concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V [sic] o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, alegando los mismos hechos, una parte adversamente afectada podrá presentar un recurso extraordinario en el Tribunal de Primera Instancia. Una vez habiéndose presentado el recurso extraordinario al amparo del presente Artículo, la agencia administrativa perderá jurisdicción automáticamente sobre la querella y cualquier actuación que llevar a cabo con respecto a la misma será considerada ultra vires.

El Tribunal de Primera Instancia deberá celebrar vista dentro de un término no mayor de diez (10) días naturales desde la presentación del recurso y deberá dictar sentencia en un término no mayor de veinte (20) días naturales desde la celebración de la vista.

En aquellos casos en los cuales se solicite la paralización de una obra o uso, de ser la misma ordenada por el Tribunal, se circunscribirá única y exclusivamente a aquellos permisos, obras o uso impugnado, mas no a ningún otro que se lleve a cabo en la propiedad y que cuente con un permiso o autorización debidamente expedida.

El Tribunal impondrá honorarios de abogados contra la parte que presenta el recurso bajo este Artículo si su petición resulta carente de mérito y razonabilidad o se presenta con el fin de paralizar una obra o permiso sin fundamento en ley. Los honorarios de abogados bajo este

Artículo será una suma igual a los honorarios que las otras partes asumieron para oponerse a la petición judicial. En el caso que el Tribunal entienda que no es aplicable la presente imposición de honorarios de abogados, tendrá que así explicarlo en su dictamen con los fundamentos para ello. Las revisiones de los dictámenes bajo este Artículo ante el Tribunal de Apelaciones se remitirán a los paneles especializados creados mediante esta Ley y dicho foro tendrá 60 días para resolver el recurso de revisión desde la presentación del mismo. (Énfasis suplido)

7. Por otro lado, el Art. 14.5 de la Ley 161-2009, *supra*, establece las facultades, deberes y funciones generales de la Junta de Planificación. Citamos:

Serán facultades, deberes y funciones generales de la Junta de Planificación, además de aquellos otros que mediante ley, reglamento u orden administrativa se le deleguen, los siguientes:

- a) ejercer las funciones, deberes y responsabilidades impuestas en esta Ley y en cualquier otro estatuto que no sean incompatibles con las disposiciones de esta Ley o la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1975, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica de la Junta de Planificación”
- b) preparar y mantener los expedientes administrativos digitales en el Sistema Unificado de Información, relacionados a los asuntos ante la consideración de la División de Auditorías y Querellas, los cuales estarán disponibles para inspección del público;
- c) investigar los referidos o querellas de las Entidades Gubernamentales concernidas o cualquier persona natural o jurídica, señalando la ausencia de permisos o el incumplimiento con las disposiciones legales aplicables en el otorgamiento de permisos relacionados a sus áreas de injerencia o en la operación de los permisos otorgados;

[.....]

f) emitir órdenes automáticas de cese y desista o de paralización inmediata, ante la ausencia de permiso de construcción o de uso cuando, luego de hacer la investigación administrativa correspondiente, advenga en conocimiento de que el dueño de una obra no obtuvo un permiso de construcción previo al inicio de la misma o no obtuvo un permiso de uso previo a comenzar la operación;

g) emitir órdenes de mostrar causa;

h) imponer multas cuando de su auditoría o en el ejercicio de sus funciones, advenga en conocimiento de violaciones a las disposiciones de cualquiera de las leyes aplicables o los reglamentos que se adoptan al amparo de la misma. A esos efectos, mediante el Reglamento Conjunto se establecerán los requisitos y parámetros para la imposición;

[.....]

m) podrá entrar, acceder y examinar cualquier pertenencia, incluyendo, pero sin limitarse a, los establecimientos, los locales, el equipo, las instalaciones y los documentos de cualquier persona, entidad, firma, agencia, negocio, corporación o instrumentalidad gubernamental sujeta a su jurisdicción, con el fin de investigar o inspeccionar el cumplimiento de las leyes y los reglamentos aplicables. Los inspectores o el Oficial Auditor de Permisos estarán autorizados a fotografiar, llevar a cabo mediciones y estimaciones para ejercer sus funciones. **Si los dueños, poseedores o sus representantes, o el funcionario a cargo, rehusaren la entrada, uso de equipos o examen, el representante de la Junta de Planificación presentará una declaración jurada en el Tribunal de Primera Instancia haciendo constar la intención de la Junta de Planificación y solicitando el permiso de entrada a la propiedad...** (Énfasis suplido)

III. HECHOS

8. La propiedad objeto del caso de autos ubica en la calle Reina, Núm. 33-C, Unidad Carretera PR2 km. 30.0, Urb. Parcelas Carmen, Bo. Espinosa del Municipio de Vega Alta, Puerto Rico 00692, identificada con el número de catastro 058-070-039-66.
9. El 23 de febrero de 2022, se presentó una solicitud de radicación de querrela en el Sistema Único de Información, denominado *Single Business Portal* (“SBP”), a la cual se le asignó el número 2022-SRQ-009171, alegando que la Parte Demandada se encontraba operando un taller de hojalatería y pintura, entre otras actividades, en ausencia de los permisos requeridos.
10. El 4 de marzo de 2022, la Sra. Rosanne Colón Padró, inspectora de cumplimiento de la Junta, realizó una inspección de la referida propiedad. Según surge de los hallazgos que se desprenden del informe de investigación, al momento de la inspección, se observó que la Parte Demandada se encontraba realizando las siguientes actividades sin contar con los permisos correspondientes:
 - a. Estructura ubicada en la parte posterior de la casa, con medidas aproximadas de 20 pies de largo, 30 pies de ancho y 9 pies de alto, en ausencia de un permiso de construcción aprobado;
 - b. Estructura ubicada en la parte posterior de la propiedad, utilizada como un taller de hojalatería y pintura de vehículos de motor, donde se observó maquinarias industriales para esos fines; en violación a los usos permitidos en el Distrito R-I (Residencial Intermedio).
11. Lo anterior, en violación al artículo 9.12 inciso (a) de la Ley 161-2009, *supra*, el cual dispone en lo pertinente, lo siguiente:

Todo **uso, construcción**, reconstrucción, alteración, demolición, traslado de edificios en Puerto Rico, instalación de facilidades, subdivisión, desarrollo, urbanización de terrenos, será previamente aprobado y autorizado por la Oficina de Gerencia, Municipios Autónomos con jerarquía de la I a la V o por un Profesional Autorizado, según aplique, en cumplimiento con las disposiciones legales aplicables. (Énfasis suplido)
12. Asimismo, las actividades realizadas por los Demandados infringen la Regla 1.6.7 del Reglamento Núm. 9233, conocido como Reglamento Conjunto 2020, Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios (en adelante, el “Reglamento Conjunto 2020”) vigente para la fecha de la inspección, la cual establece que:

Se prohíbe expresamente realizar actividad alguna de desarrollo o de uso del terreno, en cualquier propiedad bajo la jurisdicción de este Reglamento, sin que se obtengan todos los permisos, autorizaciones y certificaciones aplicables de la OGPe, los Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la III, el PA, el IA o las entidades gubernamentales competentes autorizadas a expedir los mismos.

13. De conformidad con lo anterior, la Regla 3.2.1 § 3.2.1.1 del Reglamento Conjunto dispone, claramente, las actividades que requieren un permiso de construcción. Citamos:
 - a. Se presentará una solicitud de Permiso de Construcción para toda obra que contemple una (1) o más de las siguientes actividades: 1. **Construcción**; 2. Reconstrucción; 3. Remodelación; 4. Demolición; 5. Obras de urbanización; 6. Restauración; 7. Rehabilitación; 8. Ampliación; 9. Alteración. (Énfasis suplido)
14. Respecto a los usos no residenciales, la sección 3.7.1.1 de la Regla 3.7.1 del precitado reglamento establece en lo pertinente, lo siguiente: “[t]odo edificio nuevo o existente, con usos no residenciales, obtendrá el Permiso Único para iniciar o continuar sus operaciones, el cual incluirá: 1. Usos; 2. Certificación de Exclusión Categórica o documento ambiental aplicable; 3. Certificación para la Prevención de Incendios; 4. Licencias Sanitarias; y 5. **Cualquier otro tipo de licencia o autorización aplicable requerida para la operación de la actividad o uso del negocio según dispuesto en este Reglamento**”. (Énfasis suplido)
15. Así también, la Regla 6.1.3 secs. 6.1.3.2 y 6.1.3.2 del Reglamento Conjunto 2020 enumera los usos a permitirse en el Distrito R-I (Residencial Intermedio). Dentro de los usos compatibles con el Distrito R-I se encuentran los siguientes: residenciales, servicios de hospedajes y otros. En este último renglón, el reglamento permite las empresas emergentes (*Startup*) limitado al veinticinco por ciento (25%) de la estructura o propiedad, estas no podrán generar ruidos, polvo, olores objetables y operará[n] solo en horario diurno; y los huertos urbanos.
16. Por consiguiente, con fecha de 18 de julio de 2022, la Junta emitió una Notificación de Hallazgos y Orden de Mostrar Causa (en adelante, la “Orden de Mostrar Causa”) mediante la cual se concedió un término de veinte (20) días a la Parte Demandada para que mostrara causa por la cual no debía imponérsele una multa de mil ciento cincuenta y nueve dólares (\$1,159.00), por incurrir en las violaciones antes descritas. (Véase, Anejo 1: Notificación de Hallazgos y Orden de Mostrar Causa del 18 de julio de 2022)
17. En dicha Notificación, se le advirtió a la Parte Demandada que, de no presentar la evidencia requerida dentro del término establecido, la multa se entendería impuesta y la Junta acudiría al Tribunal de Primera Instancia a solicitar una orden Judicial para que se ordenara la demolición de las obras ilegalmente construidas y el cobro de la multa.
18. Se le apercibió, además, que para cumplir con la Orden debía presentar evidencia 1) del permiso requerido; 2) de haber eliminado las violaciones o infracciones antes mencionadas; 3) impugnando los hallazgos y conclusiones, y fundamentando las defensas; 4) del pago de cualquier multa emitida previa a la fecha de la notificación de la Orden de Mostrar Causa; 5) de la solicitud de vista administrativa según dispuesto en el Reglamento Conjunto vigente.
19. Luego de varios incidentes procesales, la Parte Demandada presentó una solicitud de permiso único bajo el número de caso 2022-459662-PU-176376, a

nombre del proyecto “Garaje Roberto”, para la operación de un taller de hojalatería pintura.

20. El 9 de mayo de 2023, se presentó otra solicitud de querrela en el *SBP*, a la que se le asignó el número **2023-SRQ-013533**, debido a que la Parte Demandada se encontraba realizando una segunda obra de construcción, en ausencia de los permisos correspondientes.
21. El 1 de junio de 2023, la Sra. Xonairy Soto, inspectora de la Junta, llevó a cabo una re-inspección de la propiedad querellada. De acuerdo con los hallazgos de la investigación, durante la intervención, se observó:
 - a. Construcción de un portal de 9 pies de alto y 8 pies de ancho, en bloques de hormigón, varillas de acero y cemento, edificado en el lateral derecho de la estructura.
22. Por motivo de las violaciones identificadas, la Inspectora Soto propuso una multa administrativa ascendente a dos mil cuatrocientos treinta y dos dólares (\$2,432.00).
23. El 14 de septiembre de 2023, la Junta consolidó todas las alegaciones incluidas en la querrela **2023-SRQ-013533** bajo el caso **2022-SRQ-009171**. (Véase, Anejo 2: Carta de Consolidación suscrita por el Sr. Axel M. Pérez Rodríguez)
24. Así las cosas, el 22 de abril de 2024, la Junta Adjudicativa de la Oficina de Gerencia y Permisos (en adelante, la “OGPe”) emitió una Resolución notificando su denegatoria a la solicitud de permiso único para el proyecto industrial de “Taller de Hojalatería y Pintura”. (Véase, Anejo 3: Resolución sobre Permiso Único, Caso Núm. 2022-459662-PU-176376)
25. De lo anterior se puede colegir, que la Parte Demandada está impedida de operar el taller de hojalatería y pintura en la propiedad querellada.
26. El 22 de abril de 2025, la Junta notificó su determinación final imponiéndole a la Parte Demandada el pago de una multa ascendente a mil ciento cincuenta y nueve dólares (\$1,159.00), por motivo de la construcción de la estructura ubicada en la parte posterior de la estructura y la operación del taller de hojalatería y pintura; y una segunda multa por la cantidad de dos mil cuatrocientos treinta y dos dólares (\$2,432.00), debido a la edificación del portal, en violación de la Orden de Mostrar Causa. (Véase, Anejo 4: Resolución Final del 22 de abril de 2025)
27. Al presente, la Junta no ha recibido evidencia de que la Parte Demandada haya iniciado el trámite para legalizar las obras de construcción; ni de que hayan demolido las mismas.
28. **Tampoco surge evidencia que se haya emitido el pago de la multa impuesta durante el trámite de la querrela 2022-SRQ-009171.**
29. En virtud de lo dispuesto en el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, *supra*, la Junta de Planificación tiene la facultad para solicitar a este Honorable Tribunal que se ordene a la Parte Demandada a pagar la multa impuesta, demoler las obras ilegalmente construidas y la paralización permanente del uso no autorizado.

EN MÉRITO DE LO CUAL, la Parte Demandante, muy respetuosamente, solicita a este Honorable Tribunal que conceda este recurso de manera permanente a favor de la Junta de Planificación y en los siguientes términos:

1. Ordenando a la Parte Demandada a demoler las obras identificadas en el inciso número 10 y 21 del presente recurso y la paralización permanente de la operación del taller de hojalatería y pintura.
2. Ordenando el pago de tres mil quinientos noventa y un dólares (\$3,591.00) por concepto de la multa impuesta en la Resolución Final.
3. Concediendo a la Junta de Planificación los honorarios de abogados incurridos para hacer cumplir con las disposiciones de las leyes y reglamentos aplicables por la suma de dos mil quinientos dólares (\$2,500.00).
4. Condenando a la Parte Demandada al pago de las costas y gastos adicionalmente incurridos en este litigio.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

En San Juan, Puerto Rico, a 4 de febrero de 2026.

ERA ADVISORY GROUP, LLC.

PO Box 367957
San Juan, PR 00936
Tel. (939) 633-6550

f/Lcda. Isis García Ayuso

RUA Núm. 20404
igarcia@eragroupllc.com

f/Lcda. Rocío Sáez Mangual

RUA Núm. 21053
rsaez@eragroupllc.com

f/Lcdo. Rodrigo Altieri Cartagena

RUA Núm. 20648
raltieri@eragroupllc.com

f/Lcda. Dana Cabrera Correa

RUA Núm. 20223
dcabrera@eragroupllc.com